# 淳安县浪川产业园区A-1地块土石方工程“9·22”一般车辆伤害事故调查报告

2022年9月22日14时47分许，建德舜镱建设有限公司在淳安县浪川产业园区A-1地块土石方工程施工过程中，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约55万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、浪川乡政府参与，组成建德舜镱建设有限公司“9·22”一般车辆伤害事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，建德舜镱建设有限公司“9·22”一般车辆伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位引起的一般生产安全责任事故。

## 一、基本情况

（一）事故地点

淳安县浪川乡浪川产业园 A-1 地块。

（二）相关单位情况

1.建设单位：淳安县青溪新城建设投资发展有限公司（以下简称淳安青投公司），注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇珍珠大道 1*6 号 3*9 室；法定代表人：徐明祥；统一社会信用代码：91330127144017****；注册资本：人民币 25000 万元；公司类型：有限责任公司(国有独资)；成立时间：1995 年 11 月 23 日；经营范围：城市资产投资建设、园区经营管理、招商引资、土地开发利用、土地批租、实业开发等。

2.施工单位：建德舜镱建设有限公司（以下简称建德舜镱公司），注册地址：建德市新安江街道严州大道金马中心 1 幢 1 单元 2**1 室；法定代表人：熊杰；统一社会信用代码：91330182MA28M3****；注册资本：人民币 3000 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2017 年 2 月 22 日；经营有效期至长期，经营范围：许可项目：各类工程建设活动等；一般项目：土石方工程施工等。于 2020 年 8 月 6 日取得由杭州市城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期：2020 年 8 月 6 日至 2023 年 5 月 31 日；证书编号：D33312****，具备建筑工程施工总承包叁级资质等。

3.监理单位：南越建设管理有限公司（以下简称南越管理公司），注册地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇前程路 3*

号 1**1 室；法定代表人：倪月霞；统一社会信用代码：91330110799679****；注册资本：人民币 1000 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立时间：2007 年 4 月 20 日；经营期限至长期；经营范围：全过程工程咨询，建设工程项目管理，建设工程监理，人防工程监理，项目代建管理等。于 2021 年 5 月 10 日取得浙江省住房和城乡建设厅颁发的工程监理资质，有效期至 2022 年 11 月 17 日，证书编号：E23300****-8/1；具备房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级等资质。

（三）项目及合同签订情况

项目名称：浪川产业园 A-1 地块土石方工程。于 2022 年 6 月 9 日，淳安青投公司委托淳安县建设工程招标代理有限公司开展公开招投标工作，同时发布招标公告。于 7 月 1 日公开招标，并对中标候选人进行公示。于 2022 年 7 月 15 日公开中标结果。建德舜镱公司以 834.982 万元的价格中标。中标工期 90 天，项目经理：舒建彬。项目施工内容：土石方开挖及土方清运，另开挖后的石方有第三方的中标公司负责清运。计划工期：2022 年 7 月 13 日至 10 月 12 日。

2022 年 7 月 14 日，淳安青投公司和建德舜镱公司签订《建设工程施工合同》，对工期、质量、付款方式、项目经理等方面进行和约定。同时也签订了《安全生产与社会治安综合治理目标管理责任书》，就安全生产方面明确了双方的责任、目标和义务。2022 年 8 月 12 日，淳安青投公司和南越管理公

司签订《建设工程监理合同》，委托南越管理公司对浪川产业园A-1地块土石方工程进行监理，约定监理范围和监理工作内容为施工阶段的全过程、多方位、多目标监理，包括质量、进度、投资及安全文明生产管理、合同管理。

（四）事故相关人员情况

1.熊**，男，汉族，40岁，建德市更楼街道人，系建德舜镱公司法定代表人，担任总经理，主持公司全面管理工作，是公司的安全生产第一责任人。

2.舒**，男，汉族，40岁，南昌市进贤县民和镇人，系建德舜镱公司在浪川产业园A-1地块土石方工程项目经理，负责工程项目的全面工作，是项目的安全生产第一责任人。2020年11月19日取得浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。

3.许**，男，汉族，44岁，建德市莲花镇人，系建德舜镱公司在浪川产业园A-1地块土石方工程项目负责人，负责工程项目现场日常管理工作，协助项目经理做好项目的安全生产工作。

4.朱**，男，汉族，27岁，建德市寿昌镇人，系建德舜镱公司在浪川产业园A-1地块土石方工程专职安全管理人员。2020年6月10日取得浙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产生产考核合格证书》。

5.毕**，男，汉族，33岁，安徽省歙县桂林镇人，系建

德舜镱公司在浪川产业园 A-1 地块土石方工程挖机班组长。负责土方开挖现场挖机的调配管理工作。

6.吴**（死者），男，汉族，65 岁，江西省吉安市新干县人，系浪川产业园 A-1 地块土石方工程挖机班组工人，负责日常挖机加油、计时、调配和指挥工作。行业无持有指挥证要求。

7.符**，男，汉族，33 岁，河南省淮滨县谷堆乡人，系浪川产业园 A-1 地块土石方工程挖机班组挖掘机驾驶员。持有河北省建设机械协会颁发的技能岗位培训合格证书，挖掘机操作中级，证书编号：2019JX06WJD02591，发证时间：2020 年 3 月 30 日，有效期三年。

（五）现场勘验情况

事故发生具体地点位于淳安县浪川乡产业园 A-1 地块土石方工程工地。现场作业内容为炮锤机破碎，挖掘机将土石方装车运走。现场共有 4 台挖掘机和 3 台炮锤机，各机械之间相互间距 20 米至 40 米不等。现场未见安全帽。现场施工作业区域内未见有设置明显的安全警示标志。

（六）涉事挖掘机情况

机器名称：履带式液压挖掘机；品牌型号：柳工牌 CLG93****；合格证编号：YE4910200001****；发证日期：2021 年 8 月 19 日；厂家企业：广西柳工机械股份有限公司；产品识别代码：CLG938EHAME90****；颜色：灰黄；发动机型号：QSL；发动机编号：9017****；底盘号：936L21WJ0****。该机

械不在国家规定的特种设备目录之内，不属于特种设备。购买于2021年9月，未过质保期，由销售单位提供定期保养服务。最近一次保养时间为2022年8月24日。

（七）施工单位安全生产管理情况

经调查，建德舜镱公司具备土石方工程施工相应资质，提供了安全生产管理规章制度和安全操作规程，成立了安全生产组织机构并提供了岗位职责说明，提供了重大危险源控制清单，制定并经监理审核了《施工组织设计》和《专项施工方案》，提供了从业人员安全技术交底和安全生产三级教育培训台账。

## 二、事故发生经过、救援、善后和人员伤亡情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022年9月22日7时许，挖掘机驾驶员符**第一天到浪川产业园A-1地块土石方工程工地上班。上午，现场指挥人员吴**给挖掘机加满柴油并安排符**在山脚的一处有石头的工作区域挖石头装车。

中午休息后，12时许，吴**安排符**去另外一处山坡上的作业区域挖石头装车。14时许，吴**走到符**所在的挖掘机附近。符**看见后，打开挖掘机车门听吴**安排。当时，吴**向符**交代了要提高工作效率，要求不要擅自停机休息。等吴**交代完并离开作业区域后，符**再关上车门继续作业。

14时47分许，吴**接到挖机班组长毕**的电话，说运输车辆遇到堵车，一时跟不上，要求土石方开挖现场暂时停掉

符**的挖机。因为当时对讲机在充电，吴**就走到符**挖机所在的工作区域，打算要求符**暂时停止作业。土石方开挖现场炮锤机碎石的噪音和扬尘非常大，挖掘机车门车窗都是关闭的，所以有人在外面喊话一般听不见。吴**走近到挖机回转的范围内时，被符**正在回转作业的挖机尾部碰到并推至边上的石料堆，对吴**造成挤压，导致事故发生。事发时，符**并未察觉到异常。被隔壁40米远处正在作业的挖机驾驶员宋**发现后，才立即告知符**停止作业，开始救援。

挖机驾驶员宋**立即向班组长毕**和副班组长吴**汇报情况，并将受伤的吴**从挖机下抬出。副班组长吴**立即拨打120电话。15时10分许，120救护车赶到，将受伤的吴**送至汾口医院。在送去汾口医院的路上，符**拨打110报警。15时25分许，到达汾口医院。16时10分许，经汾口医院抢救无效，宣布死亡。

（二）事故善后情况

事故发生后，建德舜镱公司负责人熊**积极与死者家属沟通协商，稳妥处理善后事宜。10月1日，双方在淳安青投公司、经济开发区管委会、信访局和姜家派出所的协调下，签订了《和解协议书》，并按协议支付保险金和补偿金。其余民事赔偿事宜，死者家属将向法院起诉解决。至此，事故后事处理结束。

（三）死亡人员情况

事故造成1人死亡。死者吴**，男，65岁，汉族，籍贯：

江西省吉安市新干县人，身份证号：362424195702**** ，经挖机班组副组长吴*军（与死者父子关系）安排，于2022年7月14日至20日经公司项目部对其进行三级安全教育培训后，到浪川产业园A-1地块土石方工程项目工作，主要负责日常挖机加油、计时、调配和指挥工作。由于年龄原因，未与公司签订劳务合同。

## 三、事故直接原因

一是挖机回转作业时，现场指挥人员吴**进入挖机回转半径以内，违反《建筑机械使用安全技术规程（JGJ 33-2012）》第5.1.10条[1]的规定。二是挖机驾驶员在作业过程中，未能及时注意到挖机周围吴**的动向。以上两方面原因直接导致事故发生。

## 四、相关单位存在的主要问题

### （一）事故单位主要问题

建德舜镱公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，安全技术交底不到位，未能保证从业人员熟悉有关的安全操作规程；施工现场采取安全措施不到位，未按《施工组织设计》的要求在施工区域重点部位设置明显的安全警示标志，未设置专职的现场指挥人员；施工现场安全隐患排查治理不到位，未及时发现施工现场指挥通讯设备对讲机数量不足存在的安全隐患；劳动防护用品的提供，监督、教育使用不到位，存在未佩戴安全帽上岗作业行为。

[1] 《建筑机械使用安全技术规程（JGJ 33-2012）》第5.1.10条 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作室，必须将机械停止回转并制动。

（二）监理单位主要问题

南越管理公司作为项目监理单位，对浪川产业园 A-1 地块土石方工程施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止作业现场存在的违章冒险操作行为；对《施工组织设计》审核和安全措施的落实把关不严，存在组织设计文本照搬照抄问题，未严格按照施工组织设计要求对施工单位在安全措施方面的落实情况进行有效监管，现场主要部位、危险区域未设置明显的安全警示标志。

（三）建设单位主要问题

淳安青投公司作为项目的建设单位，对施工单位的安全监管不到位，未有效督促施工单位严格落实企业安全生产主体责任，存在项目管理人员落实定期进行安全检查并如实记录形成台账不到位的问题，存在落实安全生产教育培训并如实记录不到位的问题。

## 五、责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.建德舜镱建设有限公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训不到位，安全技术交底不到位，未能保证从业人员熟悉有关的安全操作规程；施工现场采取安全措施不到位，未按《施工组织设计》的要求在施工区域重点部位设置明显的安全警示标志，未设置专职的现场指挥人员；施工现场安全隐患排查治理不到位，未及时发现施工现场指挥通讯设备对讲机数量不足存在的安全隐患；劳动防护用品的

提供，监督、教育使用不到位，存在未佩戴安全帽上岗作业行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第三十五条[3]和第四十五条[4]的规定，对本起事故发生负有责任，建议淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对该公司给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

2.吴**，土石方开挖现场指挥人员，在挖机回转作业时，违规进入回转半径范围内，被挖机尾部撞至边上的石堆造成挤压，直接导致事故发生。对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究相应责任。

3.符**，涉事挖机驾驶员，在作业过程中未能及时注意到挖机周围吴**的动向，导致事故发生，鉴于其未违反操作规程，建议不予追究刑事责任，由建德舜镱公司依据公司内部制度，对其进行处理。

4.毕**，作为挖机班组长，虽对从业人员吴金标进行过安全生产教育培训和交底，但未能保证从业人员熟悉本岗位的作业安全要求，施工现场未能及时制止从业人员违规作业。对事故的发生负有责任，建议建德舜镱公司依据公司内部制度，对其进行处理。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

5.朱**，作为项目安全管理人员，虽对从业人员开展了安全教育培训，但未能保证从业人员熟悉本岗位的安全生产知识，施工现场未能及时制止从业人员违规作业。对事故的发生负有责任，建议建德舜镱公司依据公司内部制度，对其进行处理。

6.舒**，作为项目经理，是土石方工程项目的安全生产第一负责人，组织和落实安全教育培训不到位，未能保证从业人员熟悉本岗位的安全生产知识，未如实记录安全生产教育和培训情况；排查生产安全事故隐患不到位，未能及时发现施工现场存在的实际隐患，现场区域未按规定设置明显的安全警示标志，未能及时制止违反操作规程的行为。对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚，同时由淳安县住建局依据有关规定办法对其进行处理。

4.熊**，作为建德舜镱公司法定代表人、总经理，是公司安全生产第一负责人。安全生产管理职责履行不到位，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，从业人员安全意识淡薄，不具备必要的安全生产知识，不熟悉相关的安全操作规程；对本单位的安全生产工作督促、检查不到位,未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项[5]的规定，

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

对事故的发生负有责任，建议由淳安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

（三）其他建议

5.南越管理公司作为项目监理单位，对浪川产业园A-1地块土石方工程施工现场安全监管不到位，对《施工组织设计》审核和安全措施的落实把关不严。建议由淳安县住建局依据有关规定对其进行处理。

6.淳安青投公司作为项目的建设单位，对施工单位的安全监管不到位，未有效督促施工单位严格落实企业安全生产主体责任，存在项目管理人员未有效落实定期进行安全检查并如实记录形成台账的问题，存在落实安全生产教育培训并如实记录培训情况不到位的问题。建议由县纪检监察部门对相关负责人员进行处理。

**五、事故防范和整改措施**

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，提出以下事故防范和措施建议：

（一）建德舜镱公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育，提高从业人员的安全防范意识；加强对施工现场的安全管控，严格安全实施方案的有效落实，杜绝从业人员违章作业行为；加强施工现场定期不定期安全检查制度落实，监督现场安全管理人员到岗到位，避免类似事故再次发生。

（二）淳安青投公司应吸取事故教训，将事故情况在公司所有筹建项目范围内通报，督促公司所有筹建项目的相关施工企业安全责任主体进行自查自纠，对照专项施工安全方案和组织设计进行排查整治，发现问题隐患及时闭环整改，并如实记录相关情况，形成台账资料，防止类似事故再次发生。

（三）淳安县经济开发区要进一步压实安全责任落实，督促辖区项目施工企业落实安全生产主体责任，特别是督促企业加强安全生产教育培训并如实记录教育培训情况，提高从业人员安全意识和风险识别能力；督促企业严格落实安全生产各项制度和规程，提高安管人员定期开展检查的实效，严格对照施工方案和组织设计落实安全管理措施；督促企业加强施工现场安全监管，杜绝违规作业行为，防止安全事故再发生。

淳安县浪川产业园区 A-1 地块土石方工程

“9·22”一般车辆伤害事故调查组

2022 年 10 月 14 日